

第7節 秘密を侵す罪

刑法
No260

共通問題 H25-10

(配点: 2)

月	日
月	日

次の【事案及び判旨】に関する後記1から5までの各【記述】のうち、判旨の理解として誤っているものはどれか。

【事案及び判旨】

精神科の医師である甲が、犯行時16歳の少年Aが犯した殺人罪に関する保護事件に係属している家庭裁判所からAの精神鑑定を命ぜられた際、鑑定資料として家庭裁判所から交付されたAの捜査機関に対する供述調書の謄本を新聞記者に閲覧させたため、Aが甲を秘密漏示罪で告訴した事案につき、裁判所は、甲の行為は秘密漏示罪に該当し、訴訟条件にも欠けるところはない旨判示し、甲に有罪判決を言い渡した。

【記述】

1. この判旨は、甲が医師の身分を有していることを前提に秘密漏示罪の成立を認めたものである。
2. この判旨は、裁判手続等において後に公開される可能性のある事項であっても、秘密漏示罪における「人の秘密」として保護の対象になり得ると考えている。
3. この判旨は、甲が医師の業務としてAの精神鑑定を行ったことを前提に秘密漏示罪の成立を認めたものである。
4. この判旨は、秘密漏示罪における「人の秘密」について、Aの秘密ではなく、甲に鑑定を命じた家庭裁判所の秘密であると考えている。
5. この判旨からは、秘密漏示罪の「人の秘密」の主体が、自然人のみならず、法人・団体を含むかどうかは必ずしも明らかではない。

本問は、最決平 24.2.13（重判平 24 刑 6 事件）を素材としたものである。

1 正しい

134 条 1 項は、「医師……又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6 月以下の拘禁刑又は 10 万円以下の罰金に処する。」と規定しており、秘密漏示罪の成立を認めるためには、その者が医師等の身分を有していることが、必要である（身分犯）。

2 正しい

甲が新聞記者に閲覧させた供述調書の謄本の内容は、裁判手続等において後に公開される可能性のある事項であるところ、本問の判旨は、かかる内容を漏示した甲に秘密漏示罪の成立を認めている。よって、本問の判旨は、裁判手続等において後に公開される事項であっても、秘密漏示罪における「人の秘密」として保護の対象になることを前提としている。なお、学説においては、公開の法廷で明らかにされた後は、その範囲で、「秘密」性を失うと解すべきであるとの主張がある。

3 正しい

最決平 24.2.13 は、鑑定医が行う鑑定はあくまでも「鑑定人の業務」であって「医師の業務」ではなく、鑑定人の業務上知った秘密を漏示しても秘密漏示罪には該当しない旨の弁護人の主張に対し、「医師が、医師としての知識、経験に基づく、診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合には、その鑑定の実施は、医師がその業務として行うものといえるから、医師が当該鑑定を行う過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為は、医師がその業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏示するものとして 134 条 1 項の秘密漏示罪に該当する」としている。したがって、本問の判旨は、甲が医師の業務として A の精神鑑定をおこなったことを前提としている。

4 誤っている

最決平 24.2.13 は、被告人（本問甲）に業務を委託した者は、家庭裁判所であり、少年（本問 A）等は告訴権者にあたらない旨の弁護人の主張に対し、「『人の秘密』には、鑑定対象者本人の秘密のほか、同鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれるというべきである。したがって、これらの秘密を漏示された者は刑法 230 条にいう『犯罪により害を被つた者』にあたり、告訴権を有する」としている。したがって、本問の判旨は、「人の秘密」について、A の秘密が含まれていると考えているといえる。

5 正しい

本問の判旨は、「人の秘密」の主体（「人」）について何ら明示していない。本問の判旨は A の告訴を前提としていることから、「人の秘密」の主体に自然人が含まれることは明らかであるとしても、法人・団体を含むか否かは、本問の判旨から必ずしも明らかでない。なお、「人の秘密」にいう「人」は、自然人であると、法人であると、団体であるとを問わないとされている。